索 引 号	F0137/2020-00087	发布机构	应急管理局	发布日期	2020-05-21
文　　号		主　　题	安全生产监管	体　　裁	
组配分类					

淮安三商农业科技有限公司“20200413”物体打击事故调查报告

2020-05-21

2020年4月13日，在农科园辖区，淮安三商农业科技有限公司院内，发生一起物体打击生产安全事故人员死亡。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号，下同）相关规定，由牵头，区公安分局、农委、水利局、总工会，并邀请区监委参加，成立联合调查组，对该起事故进行调查意，委托淮安市振淮工程检测有限公司对水池砂浆强度进行检测（检测时间：2020年4月16日至2020年5月事故调查时间）。经多方取证，查清了事故发生的经过、原因和性质。

一、事故发生单位、涉事人员及死者基本情况

淮安三商农业科技有限公司(以下简称“三商公司”)：台港澳自然人独资企业；2010年6月9日成立；注元；住所：淮安淮阴台湾农民创业园(原码头镇玉坝村境内明远路西侧)；经营范围：水果、蔬菜的种植(国的除外)，销售自产产品；水果蔬菜的批发；生物科技、能源科技、农业科技的研发、转让、咨询(不含发)；环境工程设计服务；餐饮服务(须取得《食品经营许可证》后方可经营)；自营和代理各类商品及技术(国家限定企业经营或禁止进出品的商品和技术除外)。法定代表人：陈某某(女，身份证号320811********

郑某某：男，身份证号320821**********14。为三商公司找来的小包工头，无任何资质，不具备基本件。组织人员承接零散工程建设工作，为非法的生产经营单位。

郑翠某：女，身份证号320821**********01，生前为马头镇陶闸村人，跟随郑国兵打工。

二、事故工程情况

三商公司委托郑国兵为其建设一套简易的灌溉系统，包括一个长3米、宽3米、深1.5米、壁厚0.26米的输水设施。水池于4月5日建成，在4月13日上午进水时，发生事故。

注：水池地基为4层红砖用沙浆砌筑；

共厚约34厘米，每层依次向外突出约4厘米。

三、事故发生经过

4月12日，向水池中进水并灌溉；13日早，继续向水池中进水至约1.2米深时，水池东、北、西三面裂。在附近作业的1名作业人员被水流冲倒，另一名作业人员(郑翠某)被损坏的墙体砸中，经抢救无效死亡

注：事故发生后示意图

四、技术专篇

1.经检测：试样筒压比均值0.36，测区砂浆抗压强度平均值4.2MPa，符合标准(国家标准应是2.5-20Ml低。

2.该水池使用的水泥是海螺水泥，查询各类砂浆凝固时间(取决于水泥)，最长的终凝时间也在10小时排除砂浆强度不够的问题。

3.对此类微型蓄水池的建设，国家没有统一的标准(国家标准适用最低容量50立方米)。建设时，应当块的强调，合理确定水池的建设方案，确保强度符合水池使用要求。

4.经专家分析，(1)已建砖砌水池由于没有正规设计图纸，没有采取水池抵抗水侧压力加固措施，砖砌拌和水泥形成砂浆砌筑，砂浆与旧红砖粘性差，造成墙体强度偏低；(2)喷灌泵启动后出水口对砖砌水池墙平推力。

综上：水池中水对墙体侧压力并反复作用，加之进水压力较大，墙体砂浆抗拉强度不足以抵抗水对墙致水池爆裂。

五、管理专篇

1.根据《国民经济行业分类标准》，建筑业包括：土木工程建筑业，线路、管道和设备安装业，装修

事故工程属于建筑工程，施工方不具备建筑工程施工资质。

2.施工方为非法单位，不具备基本的安全生产条件，仅凭经验建设。

六、事故的原因分析

(一)直接原因

1.水池的墙壁未达到使用强度，在水的压力及进水水力的冲击下毁塌，是造成事故的直接原因之一。

2.劳动组织不合理，未对水池采取隔离措施，周围作业人员离水池太近，是事故发生的直接原因之二。

(二)间接原因

施工单位无任何资质(连最基本的营业执照都没有)，不具备设计、建设灌溉工程的资质和能力，未对别是对水池）进行设计、质量和安全控制等，是导致事故发生的间接原因。

七、事故性质

经调查，该事故是一起物体打击生产安全事故，死亡一人，属于一般事故。

八、事故责任认定及处理意见

(一)郑某某：不具备安全生产条件(特别是工商营业执照和建筑施工方面的资质)从事生产经营活动，理，违反了《安全生产法》第十七条、《建设工程安全管理条例》(国务院令第393号)第二十条规定，对事任，涉嫌重大责任事故罪，建议由司法机关处理。

(二)三商公司：将工程发包给不具备安全生产条件和相应资质的个人，建议按《安全生产法》第一百急管理局给予10-20万元罚款的行政处罚；对直接负责的主管人员(陈益某)和直接责任人员(丁某凡)分别款的行政处罚。

(三)农科园：一是农科园对安全生产存在上热下冷现象，“一岗双责”履行不力。党工委管委会召开多次部署安全生产工作，发布了安全生产责任制，实施了安全生产分包制度。但压力没有传导到位，中层干部安全生产工作重视不够。挂钩服务履职记录，均没有分包人员分管领导的签字，反映了“一岗双责”未切实管人员总以不懂安全检查为借口，实际上对安全检查清单从来没有仔细阅读过，不是不懂，而是不愿(调查管人员均反映不懂，但让其一条一条阅读检查清单时，却没有一条不理解的)。在对企业进行安全执法检查时，分包业辩解，阻碍正常的检查进行。二是安全监管存在形式化现象。查看2019年以来分包检查记录，对各企业假记录问题，检查记录显示企业已落实的工作，企业实际并未落实(多份检查清单勾选的内容，企业并没有相应管重点有偏差。多年来各级多次强调监督检查要突出主体责任履行情况，但挂钩分包人员的检查(包括领导现场随意转转，嘴上强调强调，检查两三个现场隐患了事。特别是2020年全区安全生产专项整治期间，领公司的检查，仅是核查去年12月份指出3个问题的整改情况，没有对主体责任履行情况进行检查。

建议：一是对直接监管的负责人(张猛)实施问责(由区纪委监委负责)。二是农科园主要领导对事故企业管人、部门负责人实施约谈。

九、下一步整改建议

应当看到，随着科技的进步，一些木材加工、服装制作、农业生产等传统的低风险单位，逐渐成为与一样，均存在很多风险源。这些企业可能使用危险化学品，或经常存在发包出租行为，或使用特种设备，业(如有限空间作业、焊接与热切割作业 、高处作业、危化品作业、电力作业等)。因长期疏于管理，机械化水平提险也极大的增加。必须督促其履行好安全生产主体责任。

一是三商公司着力加强安全生产主体责任的自查自改工作，由农科园管委会督促整改有关问题。

二是农科园尽快开展一次全面的安全检查，必要时实施执法检查。督促各生产经营单位切实落实安全任，特别是对涉及危险化学品、发包出租、危险作业的企业，督促纠正违法行为，整改安全隐患。领导同情况的督促和检查。

三是农科园召开民主生活会或班子会。转变和端正安全生产的思想认识，深入解析安全监管压力未传题，监管不落实的问题，进一步明确领导班子安全生产职责分工及落实、考核办法。特别是对 “一岗双责”进行部署、细化。

四是区农业农村局对全区农、牧、渔生产企业进行一次安全生产专项整治。重点排查并督促整改此类的违法发包出租、违规储存和使用危险化学品、无资质施工、无证特种(设备)作业、无手续使用特种设备

发领域问题。

淮安三商农业科技有限公司“2020.4.1

2

【返回顶部】【关闭窗口】

中共淮安市淮阴区委、淮安市淮阴区人民政府 主办　中共淮安市淮阴区委宣传部、淮安市淮阴区人民政府办公室 承办
网站归淮安市淮阴区人民政府办公室所有　备案序号：苏ICP备14025983号　苏公网安备 32080402000134号
网站标识码：3208040005　联系电话：（86）517-84997567（仅受理网站建设维护相关事宜）　网站地图